

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3559/2550

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายปราโมทย์ เขาเหิน

โจทก์ร่วม

นายสมพร คุปต์กาญจนากุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 265, มาตรา 268, มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

โจทก์ร่วมและบิดามารดากับ อ. พี่สาวโจทก์ร่วมได้ตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการกิจการร้านทองร่วมกัน โดยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้นเข้าลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตาม ป.พ.พ. มาตรา 1012 ประกอบมาตรา 1025 เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดการห้างหุ้นส่วนไว้ ผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1033 ดังนั้น โจทก์ร่วมซึ่งเป็นหุ้นส่วนในกิจการร้านทอง ย่อมเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้สอบสวนคดีนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานการมอบอำนาจให้โจทก์ร่วมมีอำนาจดำเนินคดีแทนร้านทอง

จำเลยกับพวกหลอกลวงโจทก์ร่วมว่าจะรับทองรูปพรรณจากร้านทองของโจทก์ร่วมไปจำหน่ายแก่ลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยขอใบบันทึกรายการขายของร้านทองของโจทก์ร่วมไปให้ลูกค้าชำระเงินค่าทองรูปพรรณให้แก่โจทก์ร่วมด้วยบัตรเครดิต โจทก์ร่วมหลงเชื่อจึงมอบทองรูปพรรณและใบบันทึกรายการขายที่ติดกับเครื่องรูดบัตรของทางร้านซึ่งปรากฏชื่อร้านและหมายเลขสมาชิกของร้านทองแล้วให้จำเลยไป เมื่อจำเลยขายทองรูปพรรณให้แก่ลูกค้าได้แล้ว จำเลย

จะได้จัดให้ลูกค้านำบัตรเครดิตของลูกค้านำมาติดกับเครื่องรูดบัตรอีกเพื่อให้ปรากฏหมายเลขบัตรของลูกค้านำ วันหมดอายุบัตร และขออนุมัติวงเงินจากธนาคาร กรอกรายละเอียดวันที่ จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ และให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในใบบันทึกการขายแล้วจำเลยจะได้ส่งใบบันทึกการขายนั้นให้แก่โจทก์ร่วมเพื่อให้โจทก์ร่วมนำไปขอรับเงินจากธนาคารต่อไป แต่เมื่อหลอกหลวงได้ทองรูปพรรณและใบบันทึกการขายจากโจทก์ร่วมแล้ว จำเลยกลับใช้บัตรเครดิตปลอมมาติดกับเครื่องรูดบัตรเพื่อลงใบบันทึกการขาย แล้วส่งใบบันทึกการขายปลอมดังกล่าวมาให้โจทก์ร่วมเพื่อขอรับเอาทองรูปพรรณและใบบันทึกการขายไปจากโจทก์ร่วมอีก โจทก์ร่วมหลงเชื่อมอบทองรูปพรรณให้จำเลยรับไปคิดเป็นเงิน 889,400 บาท ซึ่งเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้อง และจำเลยยังได้ร่วมกับพวกใช้ใบบันทึกการขายปลอมเป็นเอกสารประกอบการฉ้อโกงโดยส่งไปให้โจทก์ร่วม เพื่อให้โจทก์ร่วมนำส่งใบบันทึกการขายปลอมนั้นไปขอรับเงินจากธนาคาร ก. และธนาคาร ท. แต่ละวันแยกต่างหากจากกันตามที่ปรากฏในใบบันทึกการขาย การกระทำของจำเลยกับพวกในส่วนนี้จึงเป็นความผิดฐานใช้มบบันทึกการขายซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมรวม 24 กระทง ตามฟ้อง

การที่จำเลยกับพวกใช้ใบบันทึกการขายทั้ง 24 กระมุนั้น จำเลยได้กระทำโดยมีเจตนาเดียวเพื่อฉ้อโกงโจทก์ร่วม บันทึกการขายปลอมที่จำเลยกับพวกร่วมกันใช้โดยจัดส่งไปให้โจทก์ร่วมก็เพื่อเป็นอุบายหลอกหลวงให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อมอบทองรูปพรรณให้จำเลยกับพวกนั่นเอง ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่จำเลยกับพวกกระทำต่อโจทก์ร่วมจึงเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมทั้ง 24 กระทง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264, 265, 268, 341 คืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 889,400 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายปราโมทย์ เขาเหิน ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 268 ประกอบมาตรา 265, 83 ให้ริ้งกระทงลงโทษตามกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฉ้อโกง จำคุก 2 ปี กระทงหนึ่ง ร่วมกันปลอม (ที่ถูกลอมและใช้) เอกสารสิทธิ ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมเป็นรายกระทงไปอีก 24 กระทง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุกกระทงละ 2 ปี เป็นจำคุก 48 ปี รวมจำคุก 50 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดให้กึ่งหนึ่งจำเลยในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน แต่เนื่องจากกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (2) กำหนดให้ลงโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดยี่สิบปี จึงลงโทษจำคุกจำเลย 20 ปี ให้จำเลยคืบหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 889,400 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่รับกันฟังได้เบี่ยงเบนในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 โจทก์ร่วมได้ร้องทุกข์และชี้ให้เจ้าพนักงานตำรวจกองปราบปราม แผนก 4 กองกำกับการ 2 จับกุมจำเลย กล่าวหาว่าร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ตามบันทึกจับกุม พร้อมกับมอบใบบันทึกการขายของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 37 ฉบับ ให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักฐาน ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยเป็นประการแรกก่อนว่า โจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์คดีนี้หรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วมเบิกความในปัญหาข้อนี้ว่า โจทก์ร่วมประกอบอาชีพค้าขายทองรูปพรรณ โดยเปิดร้านที่บ้านของโจทก์ร่วมใช้ชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัย โดยร่วมลงทุนกับบิดามารดาและพี่สาว ซึ่งความข้อนี้แม้โจทก์ร่วมจะเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านยอมรับว่า ร้านทองสมสมัยไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีเพียงทะเบียนการค้าซึ่งจดทะเบียนในนามนายปั่น เขาเห็น บิดาโจทก์ร่วม บัญชีเงินฝากของร้านที่เปิดไว้กับธนาคารต่าง ๆ เปิดในนามของบิดามารดาและเสียภาษีในนามของบิดามารดาก็ตาม แต่โจทก์ร่วมก็เบิกความตอบด้วยการโจทก์ถามถึงยืนยันว่า ร้านทองสมสมัยเป็นของบิดามารดาโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมและพี่สาวเป็นเจ้าของร่วมกันทำธุรกิจแบบกงสีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนดังกล่าวสามารถใช้เงินที่ได้จากการค้าทองได้ทุกคนเป็นการค้าแบบคนจีน อีกทั้งโจทก์และโจทก์ร่วมยังมีนางสาวอโนมา เขาเห็น พี่สาวโจทก์ร่วมมาเบิกความสนับสนุนคำพยานโจทก์ร่วมดังกล่าวว่า ร้านทองสมสมัยมีเจ้าของเป็นคนในครอบครัวคือบิดามารดา โจทก์ร่วมและพยานเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมในปัญหาข้อนี้ จำเลยมิได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้เป็นยุติตามทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า โจทก์ร่วมและบิดามารดากับนางสาวอโนมาพี่สาวโจทก์ร่วมได้ตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร้านทอง

สมสมัยร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น เข้า
ลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012
ประกอบมาตรา 1025 เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนมิได้ตกลงกันไว้ในกระบวนการจัดการห้าง
หุ้นส่วนไว้ผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1033 ดังนั้น โจทก์ร่วมซึ่งเป็นหุ้นส่วนในกิจการร้านทองสม
สมัยย่อมเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเป็นคดีนี้ได้โดยไม่
จำเป็นต้องมีหลักฐานการมอบอำนาจให้โจทก์ร่วมมีอำนาจดำเนินคดีแทนร้านทองสม
สมัยดังที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยอ้างเหตุในฎีกาว่า ขณะ
โจทก์ร่วมร้องทุกข์ร้านทองสมสมัยยังไม่ได้ชำระเงินคืนแก่ธนาคารเพราะยังไม่ได้รับ
หลักฐานการเรียกเงินคืนจากใบบันทึกการขายฉบับใดจากธนาคารว่ามีบุคคลใด
เป็นเจ้าของบัตรเครดิต และยังระบุไม่ได้ว่าเป็นรายการที่เกิดความเสียหายมาจากข้อ
กล่าวอ้างว่าเป็นการกระทำของจำเลยหรือเป็นลูกค้าของร้านทองสมสมัยเองเสียด้วย
ซ้ำ รวมทั้งยอดความเสียหายก็ยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้
ความเป็นยุติแล้วว่า ในการร้องทุกข์โจทก์ร่วมได้มอบใบบันทึกการขายของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รวม
จำนวน 37 ฉบับ ให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานด้วย ประกอบกับโจทก์และโจทก์
ร่วมยังมีนายศักดิ์ภู ลิมพันธ์ กับนางสาวสโรชา สุวณิช พนักงานของธนาคารกรุง
ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบัตรเครดิต และนายสมชาย พิเชิตสุรกิจ ผู้
ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่ มาเบิกความรับรองเอกสารหมายเลข จ.5 กับเอกสารหมายเลข จ.9 ถึง จ.12 ยืนยันข้อ
เท็จจริงตรงกันว่า เมื่อธนาคารทั้งสองแห่งดังกล่าวตรวจสอบพบว่าใบบันทึกการขาย
ขายปลอมทั้ง 37 ฉบับ ดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมเพราะหลุดจากบัตรเครดิตปลอม
ธนาคารทั้งสองแห่งนั้นได้หักบัญชีเรียกเก็บเงินจากร้านทองสมสมัยของโจทก์ร่วมคืน
แล้ว ซึ่งข้อความข้อนี้ฝ่ายจำเลยก็มีได้นำสืบหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้

เป็นยุติว่าขณะที่โจทก์ร่วมร้องทุกข์นั้น ร้านทองสมสมัยของโจทก์ร่วมได้ชำระเงินตามใบบันทึกการขายปลอมทั้ง 37 ฉบับ แก่ธนาคารทั้งสองแห่งแล้ว ความเสียที่โจทก์ร่วมได้รับก็มีจำนวนแน่นอนเป็นเงิน 889,400 บาท ตามยอดรวมที่ปรากฏในใบบันทึกการขายปลอม ข้ออ้างตามฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อไปมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานใช้ใบบันทึกการขายปลอมและฉ้อโกงโจทก์ร่วมจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีโจทก์ร่วมและนางสาวอโนมาพีสาวของโจทก์ร่วมเบิกความสอดคล้องกัน ได้ความโดยสรุปว่า เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2538 นางรจนาพร คุปต์กาญจนากุล ภริยาจำเลยซึ่งเป็นญาติห่าง ๆ กับมารดาโจทก์ร่วมได้พาจำเลยไปร้านทองสมสมัยเพื่อเจรจาขอรับทองรูปพรรณไปขายให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศ โดยขอใบบันทึกการขายของทางร้านไปเพื่อนำไปให้ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านธนาคาร โจทก์ร่วมตกลงมอบใบบันทึกการขายที่ติดกับเครื่องรูดบัตรของทางร้าน ซึ่งจะปรากฏชื่อร้านและหมายเลขสมาชิกให้จำเลยไปเมื่อจำเลยขายทองรูปพรรณให้แก่ลูกค้าแล้ว จำเลยจะนำบัตรเครดิตของลูกค้ามารูดกับเครื่องรูดบัตรอีกเพื่อให้ปรากฏหมายเลขบัตรของลูกค้า วันหมดอายุบัตร และขออนุมัติวงเงินจากธนาคารแล้วกรอรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ จำนวนเงิน และให้ลูกค้าลงชื่อในใบบันทึกการขาย แล้วจำเลยจะต้องส่งใบบันทึกการขายเช่นนั้นให้แก่โจทก์ร่วม โดยโจทก์ร่วมเบิกความยืนยันว่าการขายทองรูปพรรณโดยใช้ใบบันทึกการขายเช่นนั้นนำมาใช้เฉพาะแก่จำเลยเท่านั้น และเมื่อทางร้านได้รับเงินแล้วก็จะมอบทองรูปพรรณแก่จำเลยไปขายให้แก่ลูกค้าอีก จนกระทั่งต่อมาประมาณเดือนมกราคม 2539 โจทก์ร่วมได้รับแจ้งจากธนาคารว่าใบบันทึกการขายทางร้านไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพราะลูกค้าปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อสินค้า แต่เป็นการปลอมใบบันทึกการขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 26 ฉบับ และของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 11 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 37 ฉบับ โดยโจทก์และ

โจทก์ร่วมมีใบบันทึกการขายทั้ง 37 ฉบับ เป็นหลักฐานสนับสนุนคำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองคนดังกล่าว อีกทั้งในประเด็นที่ว่าใบบันทึกการขายทั้ง 37 ฉบับ เป็นเอกสารปลอมนั้น โจทก์และโจทก์ร่วมก็มีนายศักดิ์ภูาลิมพันธ์ และนางสาวสโรชา สุวณิช พนักงานของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบัตรเครดิตมาเบิกความเป็นพยานประกอบสำเนาโทรสารของธนาคารผู้ออกบัตรยืนยันผลการตรวจสอบบัตรว่า ลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ได้นำบัตรเครดิตไปชำระค่าสินค้าที่ร้านทองสมสมัยแต่อย่างใด และนายศักดิ์ภูายังเบิกความถึงข้อพิรุธในใบบันทึกการขายด้วยว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำขึ้นต้น "วีซ่า" นั้น ปรากฏในใบบันทึกการขายไม่ชัดเจนหากเป็นบัตรที่แท้จริงแล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษ "วี" จะปรากฏให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้ ลายมือชื่อที่ลงในช่องผู้ใช้บัตรเครดิต ปรากฏว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของชาวต่างประเทศหรือลักษณะไม่ใช่ลายมือชื่อของชาวต่างประเทศ อีกทั้งลายมือชื่อในใบบันทึกการขายหลายฉบับตามที่พยานตรวจสอบนั้นน่าเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้หักเงินในบัญชีของร้านทองสมสมัยคืนตามเอกสารหมายเลข จ.5 สำหรับใบบันทึกการขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นั้น โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายสมชาย พิชิตสุรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่มาเบิกความสนับสนุนว่า ตามสำเนาเอกสารของธนาคารยูนิการ์ด์ประเทศญี่ปุ่นซึ่งออกบัตรวีซ่าและบัตรมาสเตอร์การ์ดแจ้งว่า ใบบันทึกการขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือบัตรปฏิเสธการใช้บัตรและใบบันทึกการขายของร้านทองสมสมัยเป็นเอกสารปลอม โดยมีการตรวจสอบลายมือชื่อแล้วเห็นว่าลายมือชื่อผู้ถือบัตรในใบบันทึกการขายของร้านทองสมสมัยแตกต่างจากลายมือชื่อผู้ถือบัตรตามเอกสารหมายเลข จ.9 ถึง จ.12 หมายเลขบัตรวันที่บัตรหมดอายุ และตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า "พี.วี." ที่ปรากฏในใบบันทึกการขาย เป็นอักษรที่ปลอมไม่ได้มาตรฐาน ธนาคารจึงมีหนังสือแจ้งหักเงินในบัญชีของร้านค้า

ทองสมสมัยคืนเนื่องจากร้านค้าได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรโดยนำเครื่องรูดบัตรและใบบันทึกการขายไปใช้นอกร้านค้า และพยานปากนี้ยังเบิกความตอบคำถามของทนายจำเลยยืนยันว่าเกี่ยวกับคดีนี้ทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้เรียกเก็บเงินจากร้านค้าทองสมสมัยคืนเรียบร้อยแล้วด้วย ยิ่งกว่านั้นโจทก์และโจทก์ร่วมยังมีร้อยตำรวจเอก (หญิง) ปัทมาวดี สอนองนารถ และร้อยตำรวจเอกพิทักษ์ อุทัยธรรม มาเบิกความสอดคล้องกันว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบผู้ถือบัตรชาวต่างประเทศนี้แล้วได้ความว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุ นักท่องเที่ยวเจ้าของบัตรไม่ได้เข้ามาในประเทศไทย นอกจากนี้ โจทก์และโจทก์ร่วมยังมีพันตำรวจตรี พิชิต นนทสุวรรณ เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับจำเลยมาเบิกความรับรองบันทึกการจับกุมว่าในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดร่วมกับนายวิรัตน์ หนูคง โดยจำเลยกับนายวิรัตน์ได้รับทองจากโจทก์ร่วมไป จากนั้นได้ใช้บัตรเครดิตรูดกับเครื่องรูดบัตรเพื่อนำใบบันทึกการขายไปมอบให้แก่โจทก์ร่วม เพื่อแสดงว่าผู้ซื้อทองและได้มีการชำระราคาแล้ว และจำเลยยังแจ้งด้วยว่าใบบันทึกการขายได้รูดมาจากบัตรเครดิตปลอมด้วย ซึ่งคำพยานโจทก์และโจทก์ร่วมปากนี้ที่เบิกความยืนยันว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมในบันทึกการจับกุมดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจำเลยก็มีได้ถามค้านหรือนำสืบพยานหักล้างเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้เป็นยุติดังที่พยานได้เบิกความรับรองเอกสารดังกล่าวต่อศาล ทั้งปรากฏด้วยว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพทันทีที่โจทก์ร่วมชี้ตัวพยานจับกุมโดยที่จำเลยมิได้มีโอกาสคิดหรือปรึกษาผู้ใดเพื่อหาแนวทางต่อสู้คดีมาก่อน เมื่อปรากฏว่าจำเลยให้การด้วยความสมัครใจโดยเจ้าพนักงานตำรวจมิได้ขู่เข็ญหรือพูดจาหว่านล้อมจงใจให้จำเลยให้การด้วยความสมัครใจโดยเจ้าพนักงานตำรวจมิได้ขู่เข็ญหรือพูดจาหว่านล้อมจงใจให้จำเลยให้การรับสารภาพโดยมิชอบด้วยประการใด ๆ คำรับสารภาพของจำเลยเช่นนี้ย่อมมีน้ำหนักที่ศาลรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่น ๆ ของโจทก์และโจทก์ร่วมได้อย่างสนิทใจ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบ

พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นแล้ว เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยกับพวกได้หลอกลวงโจทก์ร่วมว่าจะรับทองรูปพรรณจากร้านทองสมสมัยของโจทก์ร่วมไป จำหน่ายแก่ลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยขอใบบันทึกการขายของร้านทองสมสมัยของโจทก์ร่วมไปให้ลูกค้าชำระเงินค่าทองรูปพรรณให้แก่โจทก์ร่วมด้วยบัตรเครดิต โจทก์ร่วมหลงเชื่อจึงมอบทองรูปพรรณและใบบันทึกการขายที่ติดกับเครื่องรูดบัตรเครดิตของทางร้านซึ่งปรากฏชื่อร้านและหมายเลขสมาชิกของร้านทองสมสมัยแล้วให้จำเลยไป เมื่อจำเลยขายทองรูปพรรณให้แก่ลูกค้าได้แล้วจำเลยจะได้จัดให้ลูกค้านำบัตรเครดิตของลูกค้ามารูดกับเครื่องรูดบัตรอีก เพื่อให้ปรากฏหมายเลขบัตรของลูกค้า วันหมดอายุบัตร และขออนุมัติวงเงินจากธนาคาร กรอกละเอียดวันที่ จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ และให้ลูกค้าลงลายมือชื่อในใบบันทึกการขาย แล้วจำเลยจะได้ส่งใบบันทึกการขายนั้นให้แก่โจทก์ร่วมเพื่อให้โจทก์ร่วมนำไปขอรับเงินจากธนาคารต่อไป แต่เมื่อหลอกลวงได้ทองรูปพรรณและใบบันทึกการขายจากโจทก์ร่วมแล้ว จำเลยกลับใช้บัตรเครดิตปลอมมารูดกับเครื่องรูดบัตรเพื่อลงใบบันทึกการขาย แล้วส่งใบบันทึกการขายปลอมดังกล่าวมาให้โจทก์ร่วมเพื่อขอรับเอาทองรูปพรรณและใบบันทึกการขายไปจากโจทก์ร่วมอีก โจทก์ร่วมหลงเชื่อมอบทองรูปพรรณให้จำเลยรับไปคิดเป็นเงิน 889,400 บาท ซึ่งเป็นความผิดฐานฉ้อโกงจริงตามฟ้อง และจำเลยยังได้ร่วมกับพวกใช้ใบบันทึกการขายปลอมเป็นเอกสารประกอบการฉ้อโกงโดยส่งไปให้โจทก์ร่วมเพื่อให้โจทก์ร่วมนำส่งใบบันทึกการขายปลอมนั้นไปขอรับเงินจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ละวันแยกต่างหากจากกันตามที่ปรากฏในใบบันทึกการขาย การกระทำของจำเลยกับพวกส่วนนี้จึงเป็นความผิดฐานใช้ใบบันทึกการขายซึ่งเป็นเอกสารสิทธิปลอมรวม 24 กระทง ตามฟ้องดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย แต่ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า ความผิดฐานร่วมกับพวกฉ้อโกงโจทก์ร่วมเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง แยกต่างหากจากความผิดฐานร่วมกับพวกใช้เอกสารสิทธิปลอม รวม 24 กระทง นั้น เห็นว่า การที่จำเลยกับพวกใช้ใบบันทึกการขายทั้ง 24 กรรมนั้น จำเลยได้กระทำโดยมีเจตนาเดียวเพื่อฉ้อโกงโจทก์ร่วมบันทึกการขายปลอมที่จำเลยกับพวกร่วมกันใช้โดยจัดส่งไปให้โจทก์ร่วมก็เพื่อเป็นอุบายหลอกลวงให้โจทก์ร่วมหลงเชื่อมอบทองรูปพรรณให้จำเลยกับพวกนั่นเอง ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่จำเลยกับพวกกระทำต่อโจทก์ร่วมจึงเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมทั้ง 24 กระทง หาใช่เป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่งแยกต่างหากกัน ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาไม่ และปัญหาข้อกฎหมายเช่นว่านี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะมีได้ฎีกา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น กำหนดโทษจำคุกฐานร่วมกับพวกใช้เอกสารสิทธิปลอม กระทงละ 2 ปี ก็เป็นการลงโทษที่หนักเกินสมควร ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับลดให้เบาลงเพื่อให้เหมาะสมแก่ความผิดที่จำเลยกระทำด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานร่วมกับพวกฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 เป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานร่วมกับพวกใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265, 83 ให้ลงโทษจำเลยฐานร่วมกับพวกใช้เอกสารสิทธิปลอม ซึ่งมีกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 24 กระทง เป็นโทษจำคุก 144 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม และมีได้ถามค้านเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมกับนำสืบได้เถียงเป็นอย่างอื่น เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 96 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ธานีศ เกศวพิทักษ์-นินนาท สาครรัตน์-วีระศักดิ์ นิตามณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>